



المستشار

يدير الحاضر & يبني المستقبل

بحث

الرقابة علي دستوريه القوانين في
(مصر - فرنسا - الولايات المتحدة الأمريكية)



☎ 012 7777 68 70

☎ سنتر المستشار (حقوق بنها)

📍 الإدارة والسنتر : أمام كلية الحقوق
(برج سما ١) الدور الأول



خطة البحث

مقدمة

المبحث الأول – الرقابة السياسية على دستورية القوانين في فرنسا

المبحث الثاني – الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية

المبحث الثالث: الرقابة القضائية على دستورية القوانين في مصر

الخاتمة



2026



مقدمة

يقصد بالرقابة على دستورية القوانين، أن تقوم جهة ما، يحددها الدستور أو القانون أحياناً بفحص النصوص التشريعية، قانونية كانت تلك النصوص أو لائحية، للتأكد من مدى مطابقتها للدستور أو مخالفتها له.

وايضاً يقصد بالرقابة على دستورية القوانين منع صدور نصوص قانونية مخالفة للدستور، فهي وسيلة لحماية الدستور من أي اعتداء أو خرق تطبيقاً لمبدأ سمو الدستور، كما يقصد بها وجوب حماية الدستور من أي خرق محتمل من قبل السلطتين التشريعية أو التنفيذية، وخاصة القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية لأن السلطة التنفيذية يمكن إخضاع قراراتها المشوبة بعدم المشروعية للرقابة القضائية.

يرى الفقيه الفرنسي جورج بوردو أهمية الرقابة على دستورية القوانين، حيث قال ما دام الدستور هو القانون الأعلى في الدولة فلا مناص من احترامه بما سيتبعه هذا الاحترام من بطلان القوانين المخالفة له، ولما كان من غير المعقول إسناد عملية الرقابة على دستورية القوانين إلى واضعيه، فإنه يتعين وجود هيئة أخرى تختص بإقرار عدم الدستورية وبالتالي الحيلولة دون ترتيب القانون غير الدستوري لأية آثار ولهذه الضرورة نشأة الرقابة على دستورية القوانين.

المبحث الأول – الرقابة السياسية على دستورية القوانين في

فرنسا

تعني الرقابة السياسية على دستورية القوانين أن تتم هذه الرقابة من قبل جهة أو هيئة سياسية من حيث التشكيل، حتى لو اتسمت من حيث موضوعها أو طبيعتها بالصيغة القانونية وليست السياسية، وهذه الرقابة هي رقابة سابقة تهدف إلى منع صدور قانون مخالف للدستور.

مفهوم ونشأة الرقابة السياسية على دستورية القوانين

يقصد بالرقابة السياسية وقاية القانون قبل صدوره والتي تحول دون صدور القانون الذي يخالف الدستور أو نص من نصوصه.

وتقوم بهذه الرقابة هيئة أو لجنة خاصة ينتخب أعضائها من السلطة التشريعية، وبلاشتراك مع الهيئة التأسيسية التي وضعت الدستور، وبالإمكان إشراك السلطة التنفيذية أيضاً. وأكبر مثال على ذلك الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا، والتي تعد النموذج البارز للرقابة السياسية على دستورية القوانين. حيث أن فرنسا أخذت بالرقابة السياسية في دساتيرها القديمة وكذلك في دساتيرها الحديثة وخاصة دستور سنة ١٩٤٦ ودستور سنة ١٩٥٨ إلا أن المحاولة الأولى لتقرير هذه الرقابة كانت ١٧٩٥ وباقتراح من



الفقه بإنشاء هيئة سياسية تكون مهمتها إلغاء القوانين المخالفة للدستور، والمحاولة الثانية للرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور سنة ١٨٥٢، حيث عهد بها إلى مجلس الشيوخ وكان للمجلس حق مراجعة القوانين قبل إصدارها للتأكد من عدم مخالفتها للدستور.

وقد باشرت الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا وفق دستور ١٩٤٦ لجنة سميت اللجنة الدستورية. وفي ظل دستور سنة ١٩٥٨ **هيئة سياسية أطلق عليها المجلس الدستوري** مهمته الرقابة على دستورية القوانين قبل إصدارها وقد نصت المادة السادسة والخمسون من الدستور، على تشكيل هذا المجلس وكانت رقابتها سابقة وليست لاحقة، وهي على نوعين **وجوبية وجوازية فبالنسبة للأولى**، فقد أوجب الدستور عرض القوانين الأساسية قبل إصدارها ولوائح المجالس البرلمانية قبل تطبيقها، على المجلس ليرى مدى مطابقتها للدستور.

أما بالنسبة للأخرى فيجوز لرئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيس أي من المجلسين عرض القوانين على المجلس الدستوري قبل إصدارها، وكذلك أجاز الدستور لستين نائباً أو ستين شيخاً الطعن بعدم دستورية قانون أو معاهدة دولية أمام المجلس.

وتعد قرارات المجلس الدستوري باتة، ولا تقبل الطعن وملزمة للسلطات العامة ولجميع السلطات الإدارية والقضائية.

وقد تبنت دول أخرى فكرة الرقابة السياسية على دستورية القوانين، حيث يلاحظ أن دستور الاتحاد السوفيتي لسنة ١٩٧٧ أخذ بهذه الرقابة وكذلك أخذ بالرقابة السياسية الدستور الصيني لسنة ١٩٥٤ ومن الدول العربية التي أخذت بنهج فرنسا دول المغرب العربي، فالدستور المغربي لسنة ١٩٩٦ أسند مهمة الرقابة على دستورية القوانين لمجلس دستوري والدستور الجزائري لسنة ١٩٩٦، وكذلك فعل الدستور التونسي.

رقابة الامتناع في فرنسا:

أخذت فرنسا بنظام الرقابة السياسية على دستورية القوانين قبل إصدارها، أما فيما يتعلق بحق القضاء في النظر في دستورية القوانين بطريق الدفع فقد وقف المشرع والقاضي موقف الرفض لهذه الرقابة. لقد اتخذ المشرع في فرنسا موقفاً معادياً لحق القضاء بالتدخل في أعمال السلطة التشريعية وذلك في الكثير من النصوص الدستورية والقانونية التي تنكر على القضاء هذا الحق.

أما القضاء الفرنسي سواء كان عادياً أم إدارياً فقد استقر على عدم جواز بحث دستورية القوانين، من ناحيتها الموضوعية. إلا أن المحاكم الفرنسية قد مارست الرقابة الشكلية على القوانين، أي البحث فيما إذا كان القانون قد صدر مستكملاً الشروط الشكلية التي يستلزمها الدستور، مثل موافقة مجلسي البرلمان على القانون وإصداره من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، مستندة في تبرير هذا



الاختصاص إلى أساس آخر غير رقابة الدستورية وهو اعتبار القانون الذي صدر غير مستكمل للشروط الشكلية يعد منعماً ولا يرقى لمرتبة القانون ولا يستفيد من الحماية المقررة للقوانين. وهكذا فإن القضاء الإداري الفرنسي استقر على عدم اختصاصه، إذا ما دُفع أمامه بعدم دستورية قانون أو طرح أمامه عدم الدستورية بطريق الدعوى الأصلية.

المبحث الثاني – الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية

اتجه الفقه الدستوري إلى الرقابة القضائية بسبب ما تتصف به هذه الرقابة من حيادية وعدم تأثرها بالأهواء السياسية نظراً للتكوين القانوني لأعضائها، والتي تؤهلهم لممارسة هذه الرقابة بكل كفاءة بعيداً عن التأثيرات السياسية من أية سلطة.

مفهوم الرقابة القضائية

يقصد بالرقابة القضائية هو أن تتولى هيئة قضائية مراقبة دستورية القوانين أي أن يتولى القضاء فحص القوانين لتحقيق من مطابقة أحكامها للدستور وهذا يشمل الجهة القضائية التي جعل الدستور من اختصاصها الرقابة على دستورية القوانين عندما تكون الرقابة مركزية أي قضاء دستوري متخصص، ونظراً لما يتسم به القضاء عامة من الحياد والموضوعية وبعده عن الأهواء والنزوات، والاستقلال في أداء مهماته وما يتوفر لدى القضاة من مؤهلات قانونية تسمح لهم بالاطلاع بمهمة فحص القوانين لتحقيق من مدى مطابقتها لأحكام الدستور، فإن الرقابة القضائية على دستورية القوانين هي أفضل وسيلة للحفاظ على أحكام الدستور.

صور الرقابة القضائية

أسلوب رقابة الامتناع

يقصد برقابة الامتناع امتناع القاضي عن تطبيق القانون غير الدستوري، وتكون دائماً لاحقة على إصدار القانون. والمثال البارز لهذه الرقابة يعود للولايات المتحدة الأمريكية والتي تعتبر مهد لنشأة النظام القضائي للرقابة على دستورية القوانين

أولاً: صور رقابة الامتناع في الولايات المتحدة الأمريكية:

عرفت المحاكم الأمريكية في أثناء مباشرتها للرقابة على دستورية القوانين ثلاث طرق للرقابة **أ- الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية:**

وهي الطريقة الأقدم والأكثر شيوعاً في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يفترض فيها وجود منازعة قضائية فيدفع المدعي عليه بأن القانون المراد تطبيقه على الدعوى غير دستوري، فتقوم المحكمة



بفحص دستورية ذلك القانون، فإن وجدته غير دستوري أهملته وامتنعت عن تطبيقه وفصلت في الدعوى. وبذلك فإن الحكم بعدم دستورية قانون ما لا يترتب عليه إلغاء القانون وسقوطه بالنسبة للجميع، وإنما يقتصر أثر هذا الحكم على استبعاد تطبيق ذلك القانون غير الدستوري على الدعوى المنظورة أمام المحكمة، أما القانون فيظل باقياً حتى تعديله أو أن تلغيه السلطة التشريعية المختصة.

ب- الرقابة بطريق المنع (الأمر) القضائي:

يمكن أسلوب المنع القضائي من مهاجمة القانون غير الدستوري قبل تطبيقه أو تنفيذه، ويتيح للفرد توقي الضرر الذي من الممكن أن يصيبه جراء تنفيذه بدلاً من انتظار حصول الضرر ووقوعه، ولهذا يعد هذا الأسلوب وقائياً ومانعاً.

وتتلخص طريقة المنع القضائي ← في أن الفرد يستطيع الالتجاء إلى القضاء المختص للحصول منه على أمر إيقاف تنفيذ القانون الطعين إذا كان تنفيذ هذا القانون يؤدي إلى إلحاق الضرر به، فإذا ثبت للمحكمة أن القانون غير دستوري أصدرت أمر قضائي إلى الموظف المختص بالامتناع عن تنفيذ ذلك القانون، وعلى الموظف تنفيذ أمر المحكمة وإلا اعتبر مرتكباً لجريمة احتقار المحكمة ويتعرض للمسؤولية الجزائية بالإضافة إلى التزامه بالتعويض.

ونظراً لما أفضى إليه أسلوب الأمر القضائي من تعطيل للقوانين لكي لا يساء استعماله، فقد أصدر الكونجرس قانون ١٩١٠ يقضي بأن يكون إصدار الأمر القضائي من اختصاص محكمة اتحادية خاصة مؤلفة من ثلاثة أعضاء وأن يكون حكمها قابلاً للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا مباشرة.

ج- الرقابة بطريق الحكم التقريري:

لقد استخدمت محاكم الولايات المتحدة أسلوب الحكم التقريري في مجال الرقابة الدستورية منذ عام ١٩١٨، والذي مقتضاه يلجأ الفرد إلى المحكمة يطلب منها إصدار حكم يقرر ما إذا كان القانون المراد تطبيقه يعد دستورياً أم لا، وهنا على الموظف المختص بتنفيذ القانون أن يترئى حتى صدور حكم المحكمة، فيقوم بتنفيذ القانون إذا وجدت المحكمة أنه دستوري، ويمتنع عن تنفيذه إذا قضت المحكمة بعدم دستوريته.

أما المحكمة العليا، فقد رفضت في البداية بحجة أنها لا تختص إلا بالنظر في المنازعات في حين أن طلب إصدار حكم تقريري لا ينطوي على أية منازعة، إلا أنها قد عدلت عن موقفها وأخذت بهذا الأسلوب في عام ١٩٣٣ وفي عام ١٩٣٣ سن الكونغرس قانون الأحكام التقريرية الذي منح المحاكم الاتحادية سلطة إصدار أحكام تقريرية في المسائل المتعلقة بدستورية القوانين.

المبحث الثالث: الرقابة القضائية على دستورية القوانين في مصر

نشأة القضاء الدستوري في مصر

المرحلة الأولى: قبل صدور قانون المحكمة العليا رقم ٨١ لسنة ١٩٦٩م:

جاء دستور مصر لسنة ١٩٢٣ خالياً من أي نص يبين موقف المشرع الدستوري المصري من مسألة الرقابة على دستورية القوانين، فهو لم يقرها صراحة ولم يمنعها، ومن ثم كان الأمر مدعاة للاختلاف الفقهي والقضائي، غير أن الاتجاه الغالب في الفقه والقضاء كان يذهب إلى تقرير الرقابة القضائية على دستورية القوانين.



وقد بدأت بؤادر الرقابة على دستورية القوانين في مصر، من خلال أحكام محاكم القضاء العادي التي لم تتردد في الإقرار بأحقيتها في رقابة دستورية القوانين، من ذلك مثلاً حكم محكمة الإسكندرية في ١٦/١٠/١٩٢٤، ففي هذه القضية أقرت المحكمة لنفسها حق البحث في دستورية المادة ١٥١ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٢٣.

وقد اتفق فقهاء القانون الدستوري على أن ما قرره محكمة مصر الأهلية في حكمها في ١٩٤١/٥/١ هو أول الأحكام الذي تأكد فيه بصراحة ووضوح حق المحاكم في الرقابة على دستورية القوانين المطلوب منها تطبيقه على النزاع المطروح عليها سواء من حيث الشكل أم الموضوع، بحيث إذا ما ثبت لديها مخالفته لأحكام الدستور، فلها أن تمتنع عن تطبيقه على الدعوى الموضوعية المطروحة عليها، وقد أوردت المحكمة المذكورة في حيثيات حكمها أن الآراء تضاربت فيما إذا كان للمحاكم الحق في بحث دستورية القوانين أو أنها ممنوعة من ذلك، والقائلون بالمنع يزعمون أن الإباحة تخل بنظرية الفصل بين السلطات وحيث إن النظام الدستوري المصري يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث عن بعضها، واستقلال كل منها عن الأخرى فلكل واحدة منها تمام السيادة في حدود اختصاصها، إلا أنها جميعاً مقيدة بالدستور الذي أوجدها ومنه تستمد سلطاتها وانتهت المحكمة في حكمها إلى إقرار حق القضاء في البحث في دستورية القانون الذي سوف تطبقه على النزاع المبسوط أمامها فإذا خلصت إلى عدم دستوريته نحتة جانباً وامتنعت عن تطبيقه.

أقرت محكمة الجنايات المصرية المختلطة في حكمها في ١٩٤٨/١٢/٩ مبدأ رقابة الدستورية ولكن من الناحية الشكلية فقط، وظل تردد القضاء العادي في الأمر قائماً حتى بعد أن اقتحم القضاء الإداري المجال، مقررراً بصريح العبارة رقبته لدستورية القوانين، نتيجة لجهود فقهاء القانون في مصر من أجل رقابة القضاء على ملائمة القوانين للدستور.

المرحلة الثانية: بعد صدور قانون المحكمة العليا رقم ٨١ لسنة ١٩٦٩:

وفي هذه المرحلة صدر القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٦٩ الذي أنشأ المحكمة العليا وأوكل إليها وحدها، الرقابة على دستورية القوانين، كما نص على وجوب نشر الأحكام الصادرة منها في الجريدة الرسمية، ثم صدر قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٠ ونص على أن تكون أحكامها ملزمة لجميع جهات القضاء وقد ورد في نصوص القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٦٩م الخاص بإنشاء المحكمة العليا، كيفية تشكيلها، كما بين اختصاصاتها التي كان من أهمها الفصل في دستورية القوانين، وتفسير النصوص القانونية ويكون قرارها الصادر بالتفسير ملزماً.

المرحلة الثالثة: صدور قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩:

ونظم القانون عمل المحكمة، وتشكيلها، واختصاصاتها لضمان استقلالها عن السلطة التنفيذية ويعد دستور ١٩٧١ أول دستور ينظم الرقابة على دستورية التشريعات . وتتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وفي سنة ١٩٧٩، صدر القانون رقم ٤٨، بإصدار قانون المحكمة الدستورية



العليا وهو القانون النافذ والمعدل في عام ٢٠٢١ بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠٢١، ليضعها موضع التطبيق، فبين تشكيلها وكيفية ممارسة اختصاصاتها، والإجراءات الواجبة الاتباع أمامها، ثم جاء الدستور المصري ٢٠١٤ مؤكداً مكانة المحكمة الدستورية العليا في نطاق التنظيم القضائي.

تطوير تقرير الرقابة السابقة في النظام القانوني المصري:

لم يتبن المشرع المصري فكرة الرقابة السابقة على الدستورية إلا في عام ٢٠٠٥، وذلك عندما تم تعديل المادة ٧٦ من دستور ١٩٧١، والخاصة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، حيث نص التعديل على وجوب عرض مشروع قانون الانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية قبل إصداره للتأكد من مدى مطابقته للدستور. وكذلك جاء الدستور المصري لعام ٢٠١٢ متبنياً تقرير الرقابة الدستورية السابقة على دستورية القوانين، بل وموسعاً لنطاقها، لتطال مشروعات ثلاث قوانين أخرى إذ أوجبت المادة ١٧٧ منه عرض مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية لفحص مدى مطابقتها للدستور قبل إصدارها. ثم جاء دستور ٢٠١٤ متبنياً العدول عن فكرة الرقابة السابقة، والاكتفاء بالرقابة اللاحقة فقط، كما كان معمولاً به قبل عام ٢٠٠٥.

نطاق الرقابة السابقة في مصر:

الرقابة السابقة التي تبناها المشرع المصري فترة من الزمن، كانت من حيث نطاقها متعلقة بمشروعات القوانين دون اللوائح، كما كانت رقابة جزئية وعلى سبيل الوجوب، ذلك أن المشرع الدستوري، قد حصر نطاق الرقابة السابقة في نطاق مشاريع القوانين، ولم يقررها تجاه أي من النصوص اللائحية قبل إصدارها.

كما أن المشرع الدستوري قد قرر الرقابة السابقة تجاه مشروعات بعض القوانين بعينها دونما سواها. كما يستفاد أن الرقابة السابقة التي تبناها المشرع المصري، كانت استثناءً من الأصل العام للرقابة على الدستورية في مصر، ألا وهو الرقابة اللاحقة، فتقرير الرقابة السابقة سواء حال تقريرها تجاه مشروع قانون الانتخابات الرئاسية وحده، أو حال التوسع في نطاقها بتقريرها تجاه بعض مشروعات القوانين الأخرى، كان بمثابة استثناء لمشروعات هذه القوانين دون غيرها من مشروعات القوانين الأخرى، التي لا تخضع للرقابة السابقة قبل إصدارها.

ملاحظة ← الرقابة السابقة في التشريع المصري هي رقابة قضائية، تباشرها محكمة، ويشترط في أعضائها أن يكونوا قضاة، أو مزيجاً من القضاة والمشتغلين بالقانون من بين المحامين وأساتذة القانون بالجامعات المصرية، وما يصدر عن تلك المحكمة في الرقابة السابقة، يوصف بأنه قرارات وليس أحكاماً، إذ إن رقابتها في ظل الرقابة السابقة، ليس منشؤها نزاعاً قضائياً يصدر فيه حكم، ولكنها رقابة مجردة، أوجبها الدستور على النصوص ذاتها دون تعلقها بأي نزاع.



أما من حيث السلطة صاحبة الاختصاص بتحريك الرقابة السابقة على مشروعات القوانين التي أوجبت النصوص الدستورية إخضاعها للرقابة، فقد اختلفت الوثائق الدستورية المصرية المتتابعة في تحديد صاحب ذلك الاختصاص على الوجه التالي:

فبمقتضى نص المادة ٧٦ من دستور ١٩٧١ المعدلة عام ٢٠٠٥، تم منح هذا الاختصاص إلى رئيس الجمهورية، إذ ناط به النص الدستوري عرض مشروع قانون الانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية .

كما ناط ذات النص كذلك بالمحكمة الدستورية، أن ترفع قرارها بشأن فحص دستورية مشروع القانون، إلى رئيس الجمهورية أيضاً .

أما المادة ٢٨ من الإعلان الدستوري الصادر في ٣٠ مارس ٢٠١١، فلم تصرح بالسلطة المختصة بتحريك تلك الرقابة، ولا بالسلطة المختصة بتلقي قرار المحكمة بعد فحص دستورية مشروع القانون، وإن كان التطبيق العملي لهذا النص الدستوري، قد بين تفاصيل وإجراءات تحريك تلك الرقابة بالفعل آنذاك، إذ قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة ممثلاً في رئيسه بتحريك تلك الرقابة، بوصفه القائم على إدارة شؤون الدولة خلال تلك الفترة .

أما من حيث سلطة تحريك الرقابة السابقة في ظل دستور ٢٠١٢ فقد أناطت المادة ١٧٧ من الدستور بمجلس النواب أو برئيس الجمهورية سلطة تحريك الرقابة السابقة على القوانين الأربع التي أوجب الدستور خضوعها للرقابة السابقة. وهو ما يعني أنه كان يجوز لمجلس النواب بعد إقرار مشروع القانون، أن يقوم بنفسه بعرض ذلك المشروع على المحكمة الدستورية لبحث مدى دستوريته، ومن ثم يتلقى هو أيضاً قرار المحكمة في هذا الشأن .

ب- رقابة الإلغاء اللاحقة:

يقصد بالرقابة اللاحقة على دستورية القوانين، إمكانية إخضاع النصوص القانونية للرقابة على الدستورية، وذلك بعد إصدارها ودخولها حيز النفاذ والتطبيق، وذلك حال استبانت أثناء تطبيقها شبهة مخالفتها لأحكام الدستور، إذ يتم الطعن عليها بعدم الدستورية ووفقاً للضوابط والإجراءات التي يقررها الدستور أو القانون لتحريك تلك الرقابة.

وتباشر هذه الرقابة على القوانين بعد صدورها، وبذلك سميت بالرقابة اللاحقة وبالإمكان للأفراد والهيئات الحكومية المباشرة بالطعن في القانون غير الدستوري وذلك عن طريق إقامة دعوى أصلية أمام المحكمة المختصة التي حولها الدستور بالنظر في هذه الدعوى، وتعد هذه الطريقة في إقامة



الدعوى هجومية حيث لا ينتظر الفرد بتطبيق القانون عليه لكي يطعن بعدم دستوريته، بل يهاجمه من خلال رفع دعوى عدم الدستورية.

وقد أيد معظم الفقه هذا الأسلوب من الرقابة مستندين بذلك بأن مواطن العيب لا يظهر إلا من خلال التطبيق العملي وفي ضوء الآثار التي أحدثتها في مجال تطبيقها لتكون الرقابة، وذلك من خلال ما هو قائم وليس ما هو مفترض.

رقابة الامتناع في مصر:

لقد استقر القضاء الإداري على تقرير الرقابة القضائية بدءاً من عام ١٩٤٨ دون وجود نص دستوري يعطيه هذا الحق - رقابة امتناع بطريق الدفع الفرعي، عندما أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً رائداً في هذا المجال عام ١٩٤٨ جاء فيه: ليس في القانون المصري ما يمنع المحاكم المصرية من التصدي لبحث دستورية القوانين سواء من حيث الشكل أو الموضوع .. وتتابع المحكمة قولها ... إذا تعارض قانون عادي مع الدستور في منازعة من المنازعات التي تطرح على المحاكم وقامت بذلك لديها صعوبة مشارها أي القانونين هو الأجدر بالتطبيق وجب عليها بحكم وظيفتها القضائية، بناء على ما تقدم، أن تتصدى لهذه الصعوبة ويتعين عليها عند قيام التعارض أن تطرح القانون العادي وتهمله وتغلب الدستور وتطبقه بحسبانه القانون الأعلى الأجدر بالاتباع.

الخاتمة

مما تم عرضه يتضح لنا أن الرقابة علي دستوريه القوانين هي رقابه فنيه ذات طابع قانوني حيث تتمثل وظيفة القاضي في حل التعارض بين النص التشريعي والنص الدستوري باهمال الأدنى وإعمال الاعلي (أي الدستور) عند مخالفه القانون له ومن ثم يتعين علي القاضي عند ممارسه رقابه الدستوريه علي القوانين ألا يتجاوز اطار الدستور الي ما يعلوه من مبادئ غير مكتوبه والا كان متجاوزا لمفهوم الرقابه نفسها بحلوله محل المشرع العام حيث يتولي الدستور وضع فكرة القانون التي تمثل الإطار القانوني العام لجميع اوجه النشاط في الدولة وذلك عن طريق تحديد الاتجاهات السياسيه والاقتصادييه والاجتماعيه العامه التي يجب ان تكون وفقا لها كافه أنشطه الدولة وأي نشاط يخرج عن الاطار العام يعتبر باطلا لمخالفته لاحكام الدستور.